2024年10月30日09时50分许，阜新方正砖业有限公司发生一起一般车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失150.3万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《辽宁省安全生产条例》等有关法律法规规定，经清河门区人民政府批准，成立由区应急管理局牵头，清河门公安分局、区总工会、区市场监督管理局、乌龙坝镇人民政府有关负责同志组成的清河门乌龙坝阜新方正砖业有限公司“10·30”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组分设技术组、管理组、综合组，并聘请专家参与事故调查。同时，邀请清河门区纪委监委介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、人员询问和专家分析论证等方法，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查明了有关部门、相关单位存在的问题，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故整改和防范措施。

经调查认定，清河门乌龙坝阜新方正砖业有限公司“10·30”一般车辆伤害事故是一起因从业人员违章作业，造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

阜新方正砖业有限公司（以下简称方正公司）成立于1998年03月18日，注册地址位于清河门区乌龙坝镇朱家屯村西侧，法定代表人李**，注册类型：有限责任公司；注册资本：人民币50万元整；统一社会信用代码：91210905X0413*****；营业期限自1998年03月18日至2038年03月18日；经营范围：加工销售烧结砖、烧结空心砖（上述项不含粘土开采）、制砖机械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故设备情况

方正公司在用叉车2台。事故设备为2#内燃平衡重式叉车，制造单位：杭叉集团股份有限公司；制造日期：2016年10月20日；产品型号：CPC；额定起重量为3吨；自重4.27吨；空载最大速度20公里/小时；设备代码：5110100022016*****；车牌编号：场内辽J00400；使用登记证编号：车11辽J00010（21）；检验类别：定期检验；检验有效期自2024年06月至2026年6月。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.方正公司安全管理情况

方正公司建立了全员安全生产责任制，主要负责人李**为安全生产第一责任人，鲁**为安全生产负责人，李**为安全生产管理人员。该公司制定了岗位安全操作规程，编制了《方正公司安全管理制度汇编》（含安全培训教育制度、特种设备安全管理制

度、特种作业人员安全管理制度、“三违”行为管理制度），对从业人员开展了安全生产教育培训。

2. **装卸岗位劳动组织形式**

该公司装卸岗位实行白班（07 时至 19 时）、晚班（19 时至次日 07 时）“两班制”。

（四）事故发生经过

2024 年 10 月 30 日 07 时许，白班工人陈**、王**（负责成品砖打包），白班叉车司机董*（负责将成品砖运至堆放区）到岗工作，夜班叉车司机关*将 2#叉车停放在装卸场地北侧停车场，即下班休息。车钥匙放在叉车驾驶员座椅下面。

09 时 50 分许，陈**（无叉车特种作业操作证）未经公司领导允许，擅自到 2#叉车驾驶员座椅下面找出叉车钥匙，启动并驾驶空载的叉车向成品砖堆放区驶去。在通过铁板通道时，车辆的左后轮掉下通道，车辆失衡向左侧翻，陈**被甩出叉车、俯卧于地面，头部和左臂被侧翻的叉车压在下面。

（五）事故现场情况

事故地点位于装卸场所距外侧 B650 皮带机约 4 米远的铁板通道东侧。铁板通道长 4.3 米、宽 2.0 米，侧方距地面高差 0.3 米。叉车侧翻在铁板通道东侧，陈**头部和左臂被压在叉车下面。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）和有关规定统计，直接经济损失 150.3 万

元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

10月30日09时50分许，听到翻车声响的王**跑到现场查看情况，见陈**被压在侧翻的叉车下面，对呼喊无回应。09时51分，王**到公司办公楼向公司主要负责人李**口头报告叉车发生事故。09时57分，李**带领安全负责人鲁**到达现场。10时00分，李**打电话给公司安全员李*（李**之子，请假未在单位），告知事故情况并要求其立即回公司。15时05分，王*（李*的岳父）打电话向清河门公安分局乌龙坝派出所报告事故。15时12分，乌龙坝派出所、清河门公安分局刑警、治安等相关警力到达现场进行现场勘查。方正公司于11月5日14时54分向清河门区应急管理局进行了事故报告。

（二）事故现场应急处置情况

09时57分，李**带领安全负责人鲁**到达现场后立即查看陈**伤情，发现陈**头部被侧翻的叉车压扁，已经死亡。10时13分，鲁**拨打清河门区殡仪馆电话。10时20分，殡仪馆工作人员和车辆到达现场。李**调动铲车和当班工人，将侧翻的叉车吊离，殡仪馆车辆将陈**尸体运走。至此救援工作结束。

（三）善后情况

2024年11月04日，方正公司与死者家属签订了工亡赔偿协议书，一次性向陈**家属支付了工亡补助金、抚恤金、丧葬补助

金等费用，完成了善后处置等各项工作。

（四）事故应急处置评估

方正公司发生事故后立即组织相关人员进行现场应急救援，未造成次生事故。

区应急管理局接到事故报告后，立即按照相关要求进行了上报，应急局主要领导带领相关人员赶到事故现场后，责令方正公司立即依法停产整顿，全面开展事故隐患排查工作，全力安抚家属、做好善后相关工作。政府层面应急响应及时、处置措施得当，事故舆情平稳。

三、事故原因分析

事故的直接原因是：陈**安全意识淡薄，违反规定无证、擅自驾驶叉车，因技术不熟练，车辆的左后轮掉下铁板通道，在铁板通道与左侧地面的高差作用下，车辆失衡侧翻，致使其被甩出叉车，又被随后侧翻的叉车砸中头部，因颅脑挤伤导致死亡。

（一）事故直接原因分析

1.陈**因对叉车性能掌握不熟、不具备驾驶能力，在车头刚驶上铁板通道时就向右打方向，由于叉车是后轮驱动，后轮的转弯半径大，同时因叉车行驶路线靠近通道的左边缘，导致叉车左后轮掉下铁板通道;

2.铁板通道与左侧地面高差0.3米，叉车在惯性和高差作用下失衡侧翻，致使陈**被甩出叉车，又被随后侧翻的叉车砸中头

部和左臂并压在叉车下面。事故叉车自重4.27吨，侧翻作用在陈**头部的力量导致其头部被压扁，造成颅脑挤伤致死。

（二）事故间接原因

1.装卸场所的铁板通道宽2.0米，不符合《厂矿道路设计标准》（GBJ22-87）2.3.3规定“小型 Ⅲ 类企业支道宽度应不低于3.5米”；

2.装卸场所的铁板通道两端未设置标志和防护设施，不符合《厂矿道路设计标准》(GBJ22-87)7.1.1规定“厂矿道路在桥头引道路段，应设置标志和护栏”；

3.该公司未及时发现并排除铁板通道宽度不足和未设置警示标志及防护设施的事故隐患;

4.从业人员安全教育培训不到位，员工对叉车的危险性认识不足，安全意识薄弱，违反规定无操作证擅自驾驶叉车;

5.未建立厂内机动车辆管理制度。公司安全负责人和管理人员仅口头要求非驾驶员不得驾驶叉车，未采取有效管控措施。

（三）事故相关检测检验和鉴定情况

清河门区乌龙坝镇卫生院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》编号：2208***，陈**直接死亡原因为颅脑挤伤。

清河门公安分局法医鉴定:死者因颅脑受重物挤压造成骨折导致死亡，排除他杀。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

阜新方正砖业有限公司。一是落实安全生产责任制不到位，对

从业人员“三违”行为缺少针对性管理措施。二是对从业人员安全教育培训不到位，职工安全意识淡薄、对岗位危险因素缺少认知、劳动纪律执行不严。三是事故隐患排查不彻底，对厂内道路和安全设施隐患排查存在盲区，致使铁板通道宽度不足和未设置警示标志及防护设施的事故隐患长期存在。四是未及时报告生产安全事故。

（二）属地政府

清河门区乌龙坝镇政府。一是督促企业落实安全生产主体责任不到位，日常安全检查流于形式，长期检查不能发现问题。二是对镇综合行政执法队安全监管人员缺少专业培训，没有全面掌握相关法律法规和基本常识，履职能力不强的情况失察。

（三）有关监管部门

清河门区应急管理局制造业监管股室，负责制造业行业安全生产监督管理工作。督促企业落实安全生产主体责任不到位，检查方正公司落实设备安全管理制度、安全教育培训制度、隐患排查治理制度情况不细致、不深入。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

1.陈**，男，群众，方正公司工人，负责成品砖打包。安全意识淡薄，违反公司“特种设备作业人员应经有关部门安全教育和培训，考核合格，取得特种作业人员证书，方可上岗”制度规定，在未经允许的情况下无证擅自驾驶叉车，以上行为违反了《中华人民

共和国安全生产法》第五十七条的规定[1]。对事故发生负有直接责任。鉴于在事故中死亡，免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚和党纪政务处分人员

2.关*，男，群众，方正公司叉车司机。违反公司安全管理制度和岗位操作规程，交班后未按规定将叉车钥匙上交公司办公室，对事故的发生负有责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定[2]。建议由清河门区应急管理局对其给予警告，并处0.3万元罚款的行政处罚。

3.李*，男，群众，方正公司安全员，负责公司日常安全检查管理工作。未认真履行工作职责，安全检查工作不细致，未及时发现铁板通道宽度不足和未设置标志及防护设施的事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的规定[3]。对事故的发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定[4]。建议由发证机关暂停其安全管理人

---

[1][1]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2][2]《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的。

[3][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第六项 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[4][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

员资格证书3个月，并由清河门区应急管理局对其处上一年年收入30%的罚款。

4.鲁**，男，群众，方正公司安全生产负责人，组织公司日常安全生产工作不力，参加安全检查工作不严不细，未及时发现铁板通道宽度不足和未设置标志及防护设施的事故隐患，对叉车司机交班后未按规定上交叉车钥匙的情况失察。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第六项的规定。对事故的发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由发证机关暂停其安全管理人员资格证书3个月，并由清河门区应急管理局处上一年年收入30%的罚款。

5.李**，男，群众，方正公司主要负责人，安全生产第一责任人。组织开展本公司生产安全事故隐患排查、日常运维管理工作不到位，致使铁板通道宽度不足和未设置标志及防护设施事故隐患长期存在；组织实施安全生产教育不到位；劳动纪律管理执行情况跟踪检查不到位；未及时报告生产安全事故。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项、第七项的规定[5]。对事故的发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项和第一百一十条第二款[6]规

---

[5][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 第三项 第五项 第七项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(三)组织制定并实施安全生产教育和培训计划 ;(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制 ,督促、检查本单位的安全生产工作 ,及时消除生产安全事故隐患 ;(七)及时、如实报告生产安全事故。

[6][?]《安全生产法》第九十五条第一项　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责 ,导致发生生产安全事故 ,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的 ,处上一年年收入百分之四十的罚

定，建议由清河门区应急管理局对其处上一年年收入100%的罚款。

6.张**，男，中共党员，乌龙坝镇综合行政执法队工作人员，负责辖区内生产经营单位安全生产监督管理工作。日常安全检查流于形式，长期检查不能发现方正公司落实设备安全管理制度、安全教育培训制度、隐患排查治理制度情况不到位的问题。建议由清河门区纪委监委依规依纪依法给予处理。

7.彭**，男，中共党员，区应急管理事务服务中心主任，负责制造业企业安全生产监督管理工作。检查方正公司设备安全管理制度、安全教育培训制度、隐患排查治理制度情况不细致、不深入。建议由清河门区纪委监委依规依纪依法给予处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

8.阜新方正砖业有限公司，组织实施安全生产教育培训工作不到位，隐患排查治理不彻底，职工劳动纪律管理不严格，对全员安全生产责任制落实情况的监督考核不到位。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[7]、第二十二条第二

款；第一百一十条 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[7][?]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

款[8]、第二十八条第一款的规定[9]，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定[10]，建议由清河门区应急管理局处35万元罚款的行政处罚。

根据查明的事实和责任，对报告中建议给予处理的相关单位和责任人员，请各有关单位和职能部门按照管理权限分别给予处理，并将处理结果抄送清河门区应急管理局。

六、事故整改和防范措施

（一）深刻汲取事故教训

企业、属地政府和监管部门要深刻汲取事故教训，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要论述及相关指示批示精神，进一步提高政治站位，强化底线思维、红线意识，坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，强化安全生产责任落实，始终把安全生产放在首要位置，确保人民群众生命财产安全。

（二）严格落实企业安全生产主体责任

阜新方正砖业有限公司。一是要对这起事故全公司通报，开展一次全员安全生产警示教育和安全生产教育和培训，确保从业人员严格执行公司制定的安全生产规章制度和岗位操作规程，提升

---

[8][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[9][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[10][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

本岗位安全操作技能，增强事故预防和应急处理能力。二是要以厂区道路、特种设备设施为重点全面排查整改事故隐患，增设重点岗位和区域的视频监控设备、安全警示标志、风险辨识及应急处置告知牌，向从业人员如实告知作业场所及工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。三是强化安全生产责任制落实，细化日常检查内容，加大“三违”行为查处力度，防止类似事故再次发生。四是严格落实突发信息报送制度，及时、如实报告生产安全事故，杜绝生产安全事故迟报现象。

（三）严格落实属地和行业监管责任

1.乌龙坝镇人民政府。要严格落实属地监管责任，一是要加强镇综合行政执法队安全监管队伍建设，配备相关专业技术人员，开展安全监管人员业务培训，提高监管人员的履职能力。二是要举一反三，立即在辖区范围内开展一次拉网式安全生产大检查，对存在的风险点再次进行排查梳理和安全整治，切实把安全风险管控落实到各个领域、各个环节，坚决杜绝类似事故再次发生。

2.区应急管理局。要强化行业监管责任落实，一是要立即组织全区制造业企业开展事故警示教育，切实做到“一厂出事故、万厂受教育，一地有隐患、各地受警示”。二是要加强行业监管人员业务培训，切实提高监管人员发现问题和解决问题的能力。聚焦重大事故隐患和重点检查事项，加大执法检查力度，压实企业安全生产主体责任。三是以《阜新市工贸行业安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》为载体，在全区范围内组织开展

制造业企业隐患排查，着力从源头上防范化解安全风险，从根本上消除事故隐患，确保全区安全生产形势持续稳定好转。